

عقد عمل طبقا لقانون العمل 14 لسنة 2025

انه فى يوم الموافق // م

تحرير هذا العقد فيما كل من :-

الطرف الاول شركة.....ويمثله.....مقرها.....

الطرف الثانى.....ويحمل بطاقه رقم قومى.....المقيم فى.....

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب فى الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص ذوى كفاءه وخبره معينه لمباشرة بعض الاعمال بالكيفيه والمستوى المقررين بمعرفة الشركة والموضحين بوصف العمل الذى سيؤديه العمال للشرة لفترة محدوده حسبما تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل وحيث يقر العامل بان لديه الخبره اللازمه والمقدره الكافيه للقيام بالتزامات والواجبات الناشئه عن هذا العقد بالكيفيه والمستوى الذين تحتاجهما الشركه ولما كان الامر والحال كذلك وبناء على متقدمه فان الشركة توافق على التحقق العامل بها ويوفق العامل على اداء الاعمال المنصوص عليها بالعد طبقا لاحكام قانون العمل المصرى المعمول به فى البلاد والقرارات المنفذه له ولائحتى نظام العمل الاساسى والجزاءات المعتمدة بالشركة .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ويكمله ويفسره عند المقتضى ويتعين على العامل ان يراعه فى جميع الاوقات قانون العمل وتعديلاته .

البند الثانى الوظيفة

- 1-1 بموجب هذا العقد وطبقا للشروط الوارده فيه تلقى الشركة العامل القابل لذلك الوظيفى فنى كهرباء
- 1-2 يتعهد الطرف الثانى بان يبذل فى عمله اقصى جهده وان يؤديه على نحو مرضى للشركة .
- 1-3 يحق للطرف الاول نقل الموظف الى اى وظيفة اخرى مماثلة لوظيفته وتتناسب مع مؤهلاته وخبراته وذلك وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بمقر الشركة الرئيسى او اى فرع من فروعها داخل جمهوريه مصر العربية .

البند الثالث ايام وساعات العمل

ايام ومواعيد العمل هي تلك التى تحددها الشركة وفقا لتقديرها وحدها بشرط الا يزيد عدد ساعات العمل عن الحد الاقصى المحدد فى قانون العمل المصرى والقرارات الوزاريه فى هذا الصدد ولا تدخل فيه الفترات المخصصه لتناول الطعام والراحة .
للشركة الحق فى تشغيل العامل بعد ساعات العمل الرسمية اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية .

البند الرابع مده العقد

اتفقا الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد تبدء من 1/1/2026 وتنتهى فى 31/12/2029 وقد اتفقا الطرفان صرحت على التالى :-ان العقد ينتهى تلقائيا بانتهاء مدته دون الحاجة لاطار من للطرف الاول ام فى حالة رغبة الطرف الاول فى تجديد العقد لمدة اخرى اكثر من ذلك يشترط ان يتم التجديد كتابه وموقع من الطرفين .
-تبدء فترة الاختبار خلال ثلاث شهور ويكون الطرف الاول خلال هذه الفترة او عن انتهائىها الحق فى انهاء هذا العقد دون حاجة الى اخطار ودون دفع تعويضات او مكافآت.

البند الخامس الاجر

تلتزم الشركة بدفع اجر شامل وقدره 1.....جنيها على ان يكون الاجر اساس 6.....ذلك بأضافة الى 1500 وذلك ميزة عينية تؤديها الشركة للعامل فى 2500 من كل شهر ميلادى ويستقطع منه كافة الاستقطاعات المقررة والتي تفرضها القوانين واللوائح والقرارات بالدوله ويخضع ويستفيد العامل للمزايا التى تقررها اللوائح الداخليه للشركة وتعديلاتها التى تقرها الشركة من وقت لآخر حسبما يتراء لها فى كل ما يتعلق فى تحديد جدول الاجور او تعديلاته او الترفيات او تقرير اداء العاملين بالشركة او غيرها من المميزات او القواعد التى تقررها الشركة للعاملين لديها .

ويخول العامل بموجب هذا العقد الشركة الحق فى خصم نسب العامل فى كافة الضرائب او اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على الاجر الشهري المذكور وتوريد هذه المستحقات للجهة الحكوميه بالدوله .

البند السادس الاستقالة

للطرف الثانى ان يقدم استقالته كتابة للطرف الاول على ان تكون موقعه من العامل او من وكيله الخاص والمرفق بها توكيل قانونى من العامل بذلك على ان تكون معتمدة من الجهة الادارية المختصة المنصوص عليه فى قانون العمل المصرى على الا تنتهى خدمة العامل بالا بالاقرار الصادر بقبول الاستقالة وذلك فى مدة عشرة ايام على ان يستمر العامل فى العمل حتى انتهاء المدة المذكورة .

للطرف الثانى العدول عن الاستقالة عدولا مكتوبا ومعتمد من الجهة الادارية المختصة طبقا لقانون العمل المصرى ، وذلك خلال عشر ايام من تاريخ علم العامل بقبول الاستقالة . **(يقر الطرف الثانى بتوقيعه على استقالته غير مؤرخة تستخدم متى يشاء الطرف الاول)**

للطرف الاول الحق فى رفض الاستقالة وعلية يلتزم الطرف الثانى باتمام مدة العقد وفى حالة انقطاع الطرف الثانى عن العمل او تركه يحق للطرف الاول اتخاذ اي اجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه .

البند السابع التدريب

- 1- فى حالة حصول العامل على اى ادوات تدريبه خارج البلاد او داخلها على نفقة الشركة يلتزم العامل بما يلى :-
- 2- تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عامل ويعتبر انقطاعها عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعه عن العمل .
- 3- يعتبر تخلف العامل عن التدريب اخلايا بمسئوليته وواجباته الوظيفية وتتولى ادارة الشؤون القانونية التحقيق مع العامل لتحديد الجزاءات التأديبية للعامل.
- 4- يستحق العامل كامل اجره خلال فترة التدريب .
- 5- يلتزم العامل بالانضباط فى البرنامج التدريبى لاجتياز نسبة النجاح المقرره وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد المنشاه من العامل ما قامت بسداده منه مصروفات البرنامج التدريبى .
- 6- يلتزم العامل الذى تم تدريبه بان يقضى فى العمل لدى المنشاه مده العقد.
- 7- فى حالة ان العامل قرر الامتناع عن استكمال مدة التدريب المحدده يلتزم ان يسدد كافة التكاليف التى تحملتها المنشاه.
- 8- من حق المنشاة فى حالة انهاء العامل لعلاقة العمل من جانبه الزام العامل بدفع تكاليف التدريب او التاهيل التى تحملته المنشاة .
- 9- فى حالة رغبة العامل فى الاستقالة من العمل يلتزم العامل قبل الموافقة على الاستقالة بدفع تكاليف التدريب .

البند الثامن الواجبات الجوهرية والمحظورات

الواجبات الجوهرية والمسئوليات التى يتعين على العامل الالتزام بها فى تنفيذه لهذا العقد هى المدرجة فى قانون العمل واللائحة لنظام العمل والجزاءات المعتمدة وكذا بطاقة الوصف الوظيفى المعتمدة وعلى نحو ترضى الشركة تعد جميع شروط جوهرية ويوافق العامل على ان الانجاز التام لواجباته وتعهداته ومسئوليته بصفه عامه فى هذا العقد .

البند التاسع الاخطارات

ترسل كافة الاخطارات والاذنارات والمراسلات بالبريد المسجل او عن طريق المحضرين بالمحكمة او تسليمها مقابل ايصال بالاستلام على عناوين الطرفين المبينه بصدر هذا العقد ويلتزم كل طرف باخطار الاخر كتابية فور حدوث اى تغير طارئ.

البند العاشر القوانين واجبة التطبيق والاختصاص

تسرى احكام القانون المصرى بما يتضمن من قوانين التأمينات الاجتماعية والوائح التنفيذيه المعمول بها والقرارات الوزاريه على اطراف هذا العقد فيما يتعلق بكافة المسائل التى تنظمها وتخصص محاكم على اختلاف درجاته بالفصل فى اى نزاع . **(تختص هيئة تحيم يحددها الطرف الاول وحده بالفصل فى اى نزاع)**

البند الحادى عشر العقد

يحرر هذا العقد باللغة العربية العربية من اربع نسخ يوقع كل طرف نسخه للعمل بها والثالثة لايداعها فى التأمينات والرابعة للجهة الاداريه المختصة

توقيع الطرف الثانى

الطرف الاول الشركة

الاسم/

عنها السيد /

التوقيع/

بصفته/

